

Wie das Recht auf Asyl ins Grundgesetz kam Die Debatte über die Migrationspolitik hat eine historische Dimension: Die Väter der Verfassung setzten dem Artikel 1....

Wie das Recht auf Asyl ins Grundgesetz kam; Die Debatte über die Migrationspolitik hat eine historische Dimension: Die Väter der Verfassung setzten dem Artikel 16 enge Grenzen

Die Welt

Freitag 23. November 2018

Copyright 2018 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 2; Ausg. 274

Length: 973 words

Byline: Sven Felix Kellerhoff

Body

Nur eine Handvoll Themen haben die Bundesrepublik so bewegt, so sehr gespalten wie aktuell der Streit über das Asylrecht. Die Wiederbewaffnung Anfang der 1950er-Jahre, die Ostverträge zwei Jahrzehnte später, dann die Nachrüstung 1979 bis 1983 - das war es. Umso wichtiger ist es, zu verstehen, wie denn genau der individuelle Anspruch auf Schutz ins Grundgesetz gekommen ist, den CDU-Vorsitzskandidat Friedrich Merz zur Diskussion gestellt hat.

Im Gegensatz zu einem heute weitverbreiteten Glauben entstand der Artikel 16 (inzwischen neu gefasst im Artikel 16a) nicht als direkte Konsequenz des Holocaust oder der persönlichen Fluchterfahrungen der daran maßgeblich beteiligten Politiker. Die Beratungsprotokolle des Parlamentarischen Rates, vor allem seines Hauptausschusses, zeigen das ganz deutlich.

Die "Väter (und Mütter) des Grundgesetzes" schufen das Asylrecht eben nicht "aus dem Bewusstsein einer besonderen Verantwortung Deutschlands für gegenwärtige oder künftige Flüchtlinge", schrieb schon 2009 der inzwischen pensionierte Richter und Experte für Flüchtlingsrecht Paul Tiedemann in seinem einschlägigen Aufsatz "Das konstitutionelle Asylrecht in Deutschland".

Vielmehr ging es darum, die bereits in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg entwickelten völkerrechtlichen Grundsätze über den Umgang mit Flüchtlingen in deutsches Recht umzusetzen. Ursprünglich hatte Ludwig Bergsträsser, der im Parlamentarischen Rat als Berichterstatter zuständig war für den Entwurf des Katalogs der Grundrechte, am 21. September 1948 eine andere Formulierung vorgeschlagen.

Nichtdeutsche sollten demnach "vor Auslieferung und Ausweisung" geschützt sein, wenn sie "unter Verletzung der in dieser Verfassung niedergelegten Grundrechte im Ausland verfolgt werden und nach dem Geltungsbereich dieses Grundgesetzes geflohen waren". Es ging also um einen Schutz vor Ausweisung, aber nicht um ein allgemeines Recht auf Aufnahme.

Wie das Recht auf Asyl ins Grundgesetz kam Die Debatte über die Migrationspolitik hat eine historische Dimension: Die Väter der Verfassung setzten dem Artikel 1....

Allerdings machte sich der zuständige Ausschuss des Parlamentarischen Rates 1948/49 nicht diese Formulierung Bergsträssers zu eigen, sondern fand eine andere: "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht im Rahmen des allgemeinen Völkerrechts." Von wem genau diese Worte stammten, verraten die Akten leider nicht. Laut Protokollen aber traten vor allem zwei Mitglieder des Rates dafür ein: der hessische Sozialdemokrat Georg August Zinn und der Kieler Staatsrechtler Hermann von Mangoldt von der CDU.

Der Zusatz "im Rahmen des allgemeinen Völkerrechts" sollte Paul Tiedemann zufolge "sicherstellen, dass mit der verfassungsrechtlichen Verbürgung des Asylrechts keine staatliche Verpflichtung geschaffen würde, die über das hinausging, was sich aus den allgemeinen Regeln des Völkerrechts ergab". Als Grund führte Mangoldt an: "Wir sind eine schwache Nation, und ohne die Mittel, weitergehenden Schutz zu gewähren, können wir nicht etwas tun, wofür wir selbst nicht die erforderlichen Mittel zur Hand haben, um es zu gewährleisten."

Diese Erklärung macht den Gedankengang nachvollziehbar: Die damals gerade erst entstehende Bundesrepublik hatte keinerlei Ressourcen und Möglichkeiten, im Ausland irgendjemandem "weitergehenden Schutz" zu gewährleisten. Es konnte aber natürlich auch keine Alternative sein, einfach alle Schutzsuchenden aufzunehmen, für deren Sicherheit man in ihrer Heimat nicht sorgen konnte. Deshalb sollte ein Abschiebungsverbot für politisch Verfolgte gelten - nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Insbesondere sollte die Formulierung den künftigen Staat und die damals westdeutsche Gesellschaft vor Versorgungsansprüchen von Asylbewerbern schützen. Das war eine Lehre aus einem gesetzgeberischen Fehler zwei Jahre zuvor.

Denn die Formulierung in der Verfassung des Landes Hessen von 1946 war da weniger deutlich gewesen. In Artikel 7 Satz 2 dieses Dokuments hieß es: "Fremde genießen den Schutz vor Auslieferung und Ausweisung, wenn sie unter Verletzung der in dieser Verfassung niedergelegten Grundrechte im Ausland verfolgt werden und nach Hessen geflohen sind." Aus diesem Verfassungsartikel hatte die US-Besatzungsmacht geschlossen, dass Schutzsuchende einen Anspruch auf Unterhalt aus öffentlichen Mitteln genössen. Hessen musste daraufhin für politische Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei zahlen. Dieser Fehler sollte im Grundgesetz nicht wiederholt werden.

Der zuständige Ausschuss des Parlamentarischen Rates debattierte intensiv über den Entwurf für Artikel 16. Allerdings ging es dabei nicht um eine eventuelle Erweiterung des Asylrechts, sondern im Gegenteil um seine Beschränkung. Diskutiert wurde, ob das Ausweisungs- und Abschiebungsverbot begrenzt werden sollte auf Deutsche, insbesondere auf Menschen aus der Sowjetischen Besatzungszone, der späteren DDR. Schließlich einigte man sich aber, dass eine solche Verengung nicht sinnvoll sei. Im Zuge der Redaktion der Grundrechte machte nun der Sozialdemokrat Carlo Schmid, einer der wortmächtigsten "Väter des Grundgesetzes", noch einen letzten Vorschlag. Er wollte auf die Erläuterung "im Rahmen des allgemeinen Völkerrechtes" verzichten.

Dabei ging es ihm keineswegs um eine Erweiterung des Asylrechtes. Vielmehr meinte Schmid, die Ergänzung sei überflüssig, weil das Grundgesetz in Artikel 25 ohnehin festhielt: "Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes." Wozu also noch eine fast identische Formulierung in Artikel 16?

Dieser Logik des Sprachästheten Schmid konnten sich die übrigen Mitglieder des Ausschusses nicht verschließen - sie strichen die fünf Wörter ersatzlos. So kam es, dass die Formulierung "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht" als zweiter Satz des zweiten Absatzes von Artikel 16 in der Fassung des Grundgesetzes stand, die am 23. Mai 1949 offiziell in Kraft trat.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Wie das Recht auf Asyl ins Grundgesetz kam Die Debatte über die Migrationspolitik hat eine historische Dimension: Die Väter der Verfassung setzten dem Artikel 1....

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: POLITISCHES ASYL (91%); VERFASSUNGSRECHT (91%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE DEBATTEN (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); EINWANDERUNG (89%); INTERNATIONALES RECHT (89%); POLITISCHE PARTEIEN (89%)

Geographic: KIEL, DEUTSCHLAND (59%); HESSEN, DEUTSCHLAND (59%); DEUTSCHLAND (74%)

Load-Date: November 23, 2018

End of Document